

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 272/2535 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู สุรินทร์ จำกัด

โจทก์

นาย ประเสริฐ คง วรณ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำละเมิดโดยเบียดบัง ยักยอกเงินของสมาชิกโจทก์ซึ่งประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มเติม และเงินที่ สมาชิกโจทก์นำมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายข้ออ้าง ที่ อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในฟ้องหรือในเอกสารท้ายฟ้องอันเป็น ส่วนหนึ่งของคำฟ้องว่า สมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ใดประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่ม หรือชำระหนี้รายละเอียด อันชัดเจนเพียงพอที่จะให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างไร ทั้งเพียงพอที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 เข้าใจและให้การต่อสู้คดีได้ ฟ้องโจทก์จึงขาดสาระสำคัญตาม ป.วิ.พ. มาตรา 172เป็นฟ้องเคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์พ.ศ. 2511 จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสะสมรายเดือน เงินหุ้นเงินฝาก จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องการให้กู้เงิน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของโจทก์ รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินเก็บรักษาเงินสดของโจทก์ รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและอื่น ๆ จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของโจทก์มีหน้าที่เก็บสะสม

เงิน เงินหุ้นเงินฝาก เงินชำระหนี้และรับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินสดของโจทก์ในเขต
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้มอบหมายให้รับผิดชอบและอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของจำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่
2 ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2528 คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของโจทก์ในเขตรับ
ผิดชอบของจำเลยที่ 2 ตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2528
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกันทุจริต รับเงินจากสมาชิกของโจทก์ซึ่งประสงค์จะ
ซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 7,400 บาท และรับเงินที่สมาชิกลำมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์
จำนวน 113,500 บาท แล้วจำเลยทั้งสองไม่นำเงินส่งเข้าบัญชีของโจทก์ แต่ได้ร่วม
กันลงบัญชีรายรับของโจทก์ว่าได้รับชำระหนี้จากสมาชิกดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ทั้งได้
ลงรายการว่าได้ขายหุ้นให้แก่สมาชิกแล้วจำนวน 7,400 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองไม่ได้
นำเงินส่งเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์ และเป็นรายรับของโจทก์ กับ
ร่วมกันเบียดบังเอาเงินจำนวน 120,900 บาทเป็นของจำเลยทั้งสอง และจากการ
ตรวจสอบบัญชีซึ่งบปีต่อเนื่องระหว่างพ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2528 พบว่าจำเลยทั้งสอง
ได้ร่วมกันลงรายการแสดงยอดเงินในบัญชีลูกหนี้ของโจทก์ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงโดยใน พ.ศ. 2527 จำเลยทั้งสองได้รับชำระหนี้จากสมาชิกของโจทก์จำนวน
33 รายการ เป็นเงิน 162,600 บาท แต่จำเลยทั้งสองไม่นำเงินส่งเข้าบัญชีของโจทก์
แต่กลับแสดงบัญชีต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว และ
ร่วมกันเบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นของจำเลยทั้งสองอันเป็นการทุจริต
เมื่อโจทก์ตรวจพบการทุจริตดังกล่าวจึงแจ้งให้จำเลยทั้งสอง และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้
ค้ำประกันนำเงินจำนวน 283,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการดำเนินการทราบถึงการ
ละเมิดมาชำระให้แก่โจทก์แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี นับแต่วันที่ 10 กันยายน 2528 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 75 วัน เป็นเงินค่าดอกเบี้ย
4,368.99 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 287,868.99 บาท พร้อม

ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 283,500 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่าฟ้องเคลือบคลุม เพราะไม่บรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 กระทำการอย่างใด เมื่อใดและในลักษณะเช่นใดในแต่ละครั้งที่เป็นการละเมิด ทั้งไม่แสดงหลักฐานที่แสดงว่า การกระทำของจำเลยเป็นละเมิด จำเลยที่ 1 ได้แบ่งแยกสายงานมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชารับไปปฏิบัติ โดยจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำหน่วยฝ่ายที่ 3 ปฏิบัติงานในหน่วยแต่ละอำเภอ หน้าที่ของจำเลยที่ 2 คือจัดทำบัญชีทะเบียนและดำเนินการเกี่ยวกับสมาชิกเข้าออกจากโจทก์ จัดทำบัญชีคุมเงินคงเหลือของเงินสะสมรายเดือน ทุนเรือนหุ้น และยอดลูกหนี้คงเหลือ โดยจำเลยที่ 1 ไม่เคยมอบหมายให้จัดเก็บเงิน ส่วนการรับเงินหรือจ่ายเงินต่าง ๆ ของโจทก์นั้น เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเงินจำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับเงินจากสมาชิกโจทก์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 7,400 บาท และไม่เคยรับเงินชำระหนี้จากสมาชิกที่ชำระแก่โจทก์จำนวน 113,500 บาท แต่อย่างไรก็ดี บัญชีงบปีต่อเนื่องระหว่างพ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2528 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งและรับรองความถูกต้องโดยคณะกรรมการดำเนินการในขณะนั้นก็รับรองเห็นชอบตลอดจนที่ประชุมใหญ่สามัญของโจทก์ประจำปี พ.ศ. 2527 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองว่าฐานะทางการเงิน ตลอดจนหลักฐานทางบัญชีต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องแล้ว

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้บรรยายโดยแจ้งชัดว่าเงินจากสมาชิกซึ่งประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 7,400 บาท และเงินที่สมาชิกลำมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จำนวน 113,500 บาท ในปี 2528 และจำนวน 162,600 บาท

ในปี 2527 มีจำนวนที่หุ้น หุ้นละเท่าใด จำนวนที่ขาย ขายละเท่าใด ใครบ้างชำระให้เมื่อใด เป็นหนี้ค่าอะไร รับมาจากสมาชิกของโจทก์ซึ่งอยู่ในเขตใดเป็นหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โจทก์คนใดบ้าง จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่ของโจทก์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลทางบัญชีการลงทะเบียนเงินงวดชำระหนี้ และหุ้นส่วนของสมาชิกในเขตอำเภอเกาะช้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ จำเลยที่ 2 ไม่มีหน้าที่เก็บสะสมเงินหุ้น เงินฝาก เงินชำระหนี้โจทก์ และรับจ่ายเงินของโจทก์เก็บรักษาเงินสดของโจทก์ดังที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่ละเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบบัญชีของโจทก์เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินการบัญชีรายรับรายจ่ายต่าง ๆ ของโจทก์พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน ให้รับรองความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีการทุจริตยักยอกเงินของโจทก์ติดต่อกันเป็นเวลานานตามที่โจทก์อ้าง จำเลยที่ 2 ไม่ได้เก็บหรือรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มเติมและเงินชำระหนี้จากสมาชิกของโจทก์รวม 283,500 บาทตามฟ้องแต่อย่างใด จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 287,868.99 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 283,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญห เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 3 เพียงว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 เคลือบคลุมหรือไม่พิเคราะห์คำฟ้องโจทก์มีใจความสำคัญว่า

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้จัดการและเป็นพนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ โจทก์ตามลำดับ ต่างมีหน้าที่เกี่ยวกับจัดเก็บ เงินสะสมรายเดือน เงินหุ้นเงินฝาก เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ โดยจำเลยที่ 2 อยู่ในความควบคุมของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 คำประกันการทำงานของจำเลยที่ 2 ต่อมาเดือนสิงหาคม 2528 กรรมการตรวจสอบบัญชีของโจทก์ตรวจสอบพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2528 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ร่วมกันทุจริตรับเงินจากสมาชิกสหกรณ์โจทก์ ซึ่งประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 7,400 บาท และรับเงินที่สมาชิกลำบากนำมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ จำนวน 113,500 บาท แล้วไม่นำเงินส่งเข้าบัญชีของโจทก์แต่ร่วมกันลงบัญชีรายรับของโจทก์ว่าได้รับชำระหนี้จากสมาชิกในจำนวนเงินดังกล่าว และพบว่าเมื่อ พ.ศ. 2527 จำเลยทั้งสองได้รับชำระหนี้จากสมาชิกของโจทก์จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 162,600 บาทแล้วจำเลยทั้งสองเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวแต่แสดงบัญชีต่อคณะกรรมการดำเนินงานว่าได้รับชำระหนี้จากสมาชิกจำนวน 33 คนครบถ้วน เห็นว่า โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำละเมิดโดยเบียดบังยักยอกเงินของสมาชิกโจทก์ซึ่งประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมและเงินที่สมาชิกโจทก์นำมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในฟ้องหรือในเอกสารท้ายฟ้องอันเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องว่า สมาชิกดังกล่าวเป็นผู้ใด ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่ม หรือชำระหนี้รายละเอียด อันชัดเจนเพียงพอที่จะให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างไรทั้งเพียงพอที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 เข้าใจและให้การต่อสู้คดีได้ฟ้องโจทก์จึงขาดสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 เป็นฟ้องเคลือบคลุม ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์เฉพาะในส่วนของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น".

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ